

1530075-11.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2338737/2021 - 19º D.P. VILA MARIA, 21924265 - 19º D.P.

VILA MARIA, 2338737 - 19º D.P. VILA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RODRIGO AVELINO DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1530075-11.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530075-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2338737/2021 - 19º D.P. VILA MARIA, 21924265 - 19º D.P.

VILA MARIA, 2338737 - 19º D.P. VILA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RODRIGO AVELINO DAS NEVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de RODRIGO AVELINO DAS NEVES, narrando que no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 11h30, na Rua Osaka, 848, Vila Maria, nesta cidade e comarca, RODRIGO AVELINO DAS NEVES, qualificado fl. 05/06, tinha em depósito e guardava, para fins de comércio, 10 porções de cocaína, com peso líquido de 3,1g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 04 e laudo de constatação de fls. 12/14,

substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do artigo art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Decisão recebendo a denúncia no dia 25 de janeiro de 2022, como se vê de fs. 64-65. Devidamente citado, o Réu apresentou sua resposta à acusação às fs. 72-73.

Certidão de antecedentes criminais do acusado às fs. 36-38.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08 de junho de 2022, em que foram ouvidas as testemunhas e ao final colhido o interrogatório do acusado.

Alegações finais do MP e da defesa, em sequência, apresentadas neste ato.

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público em suas alegações finais pleiteou a absolvição da parte acusada, o que foi, logicamente, corroborada pela sustentação defensiva que lhe seguiu.

De fato, o depoimento das vítimas e testemunhas somado ao interrogatório deixa dúvida no tocante à autoria do delito imputado ao réu na denúncia. Não alcançando o standard probatório, elevado no processo penal, além da dúvida razoável, deve se prevalecer o princípio da presunção de inocência, do qual se origina o brocardo latim do in dubio pro reo.

Nesse sentido, a doutrina afirma que: "se o juiz lançou mão da presunção de inocência como regra de julgamento, foi porque, no momento final do processo, estava em dúvida quanto ao juízo fático. Ou seja, uma hipótese fática que integrava o thema probandum não foi considerada provada" (BADARÓ, Gustavo Henrique.

Epistemologia judiciária e prova penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2019. p. 245). E esse é exatamente o caso em apreço.

Assim sendo, havendo dúvidas quanto ao cometimento do delito, a absolvição é medida que se impõe, com base no artigo 386, VII do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia para ABSOLVER O RÉU RODRIGO AVELINO DAS NEVES das infrações penais a ele imputadas neste processo, com base no artigo 386, VII do CPP.

Cessem imediatamente eventuais medidas cautelares que pendam contra o réu referentes a este processo, restituindo eventual valor apreendido.

Custas ex lege.

P.R.I.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA